

Datei: whatsapp/chatverlauf\_ohlendorf\_petersilie\_2025-2026.txt

WhatsApp-Chatexport (Auszug) - "Sven Ohlendorf" und "Buchhaltung M. Petersilie"

Exportiert am 20.05.2026 durch die Insolvenzverwaltung aus dem Firmenhandy

29.10.2025, 08:12 - Marlies Petersilie: Die Novembermieten kann ich nur zahlen, wenn wir die Gastroquell-Rate schieben. Beides geht nicht.

29.10.2025, 08:15 - Sven Ohlendorf: Mieten zahlen. Wenn wir rausfliegen, ist alles vorbei. Gastroquell vertraute ich auf nach Weihnachten.

29.10.2025, 08:16 - Marlies Petersilie: Und die UG-Rechnung? 12k schon wieder.

29.10.2025, 08:18 - Sven Ohlendorf: Zahlen. Das ist mein Gehalt, das weisst du.

28.11.2025, 19:44 - Marlies Petersilie: Frau Reddehase fragt, ob der Termin beim Insolvenzanwalt gemacht ist. Was sage ich?

28.11.2025, 19:52 - Sven Ohlendorf: Sag ihr, nach dem Bankgespräch im Januar. Dezember wird stark, dann sieht die Welt anders aus.

06.01.2026, 07:58 - Sven Ohlendorf: Bank hat abgesagt. Mach eine Liste, was diese Woche zwingend raus muss. Nur das Nötigste.

06.01.2026, 08:03 - Marlies Petersilie: Löhne, Mieten, Strom, FA. Das sind 290k. Haben wir nicht.

06.01.2026, 08:05 - Sven Ohlendorf: Löhne und Strom zuerst. Mieten Teilbetrag. Ich rufe Reddehase an.

Datei: eml/2025-09-30\_gf\_an\_steuerberaterin\_antwort.eml

|         |                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| Von     | Sven Ohlendorf <s.ohlendorf@nordlicht-kitchen.de>         |
| An      | Annegret Reddehase <reddehase@reddehase-kollegen.de>      |
| Datum   | Tue, 30 Sep 2025 22:14:03 +0200                           |
| Betreff | AW: Ihr Schreiben vom 29.09. - Bestätigung und Einordnung |

Liebe Frau Reddehase,

ich bestaetige den Erhalt Ihres Schreibens von gestern. Ich nehme Ihre Hinweise ernst, teile aber die Einschaeztung nicht. Die Zahlen sehen schlimmer aus, als die Lage ist: Gastroquell läuft faktisch auf langen Zielen, die Braunschweiger Vermieterin ist gespraechsbereit, und Herr Drewes von der Volksbank hat mir vorgestern signalisiert, dass eine Ausweitung der Linie "im vierten Quartal darstellbar" ist.

Das Weihnachtsgeschaef bringt uns erfahrungsgemaess 15 bis 20 Prozent Mehrumsatz. Wenn ich jetzt einen Insolvenzantrag stelle, ist die Marke tot und 96 Leute verlieren den Job. Das werde ich nicht tun, solange es einen realistischen Weg gibt.

Bitte erstellen Sie wie besprochen die aktualisierte Ertragsplanung bis Ende Oktober. Einen Termin beim Insolvenzanwalt mache ich, wenn das Bankgespraech gescheitert sein sollte.

Viele Grüße  
Sven Ohlendorf

Datei: eml/2025-10-06\_gastroquell\_lieferstopp\_androhung.eml

|         |                                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Von     | "Gastroquell Grosshandel GmbH, Forderungsmanagement" <mahnwesen@gastroquell.de>  |
| An      | Sven Ohlendorf <s.ohlendorf@nordlicht-kitchen.de>                                |
| Datum   | Mon, 06 Oct 2025 09:31:15 +0200                                                  |
| Betreff | 3. Mahnung Kundenkonto 20881 - Rückstand 96.412,30 EUR - Umstellung auf Vorkasse |

Sehr geehrter Herr Ohlendorf,

auf dem Kundenkonto 20881 valutieren trotz zweier Mahnungen weiterhin Rechnungen aus Mai bis August 2025 mit zusammen 96.412,30 EUR. Von "rollierenden 90-Tage-Zielen" kann keine Rede sein; vereinbart sind 30 Tage netto.

Wir stellen die Belieferung ab dem 13.10.2025 auf Vorkasse um. Den Rückstand bitten wir binnen 10 Tagen auszugleichen; andernfalls geben wir den Vorgang an unsere Rechtsanwälte ab und stellen die Belieferung vollständig ein.

Mit freundlichen Grüßen

Heiko Trampe

Leiter Forderungsmanagement

Gastroquell Grosshandel GmbH, Laatzen

Datei: eml/2025-11-17\_gastroquell\_letzte\_warnung.eml

|         |                                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Von     | "Gastroquell Grosshandel GmbH, Forderungsmanagement" <mahnwesen@gastroquell.de> |
| An      | Sven Ohlendorf <s.ohlendorf@nordlicht-kitchen.de>                               |
| Datum   | Mon, 17 Nov 2025 14:02:48 +0100                                                 |
| Betreff | Kundenkonto 20881 - Lieferstopp ab 24.11.2025 - letzte Zahlungsaufforderung     |

Sehr geehrter Herr Ohlendorf,

der Altrückstand valutiert unverändert mit 89.212,30 EUR. Die Vorkasse-Belieferung funktioniert, tilgt aber den Rückstand nicht. Ihre Ankündigung vom 20.10.2025, "nach dem Weihnachtsgeschäft" zu zahlen, ist keine Zahlungszusage, die wir akzeptieren können.

Ohne Eingang von mindestens 30.000,00 EUR bis zum 21.11.2025 stellen wir die Belieferung sämtlicher Filialen am 24.11.2025 ein und beantragen den Erlass eines Mahnbescheids.

Mit freundlichen Grüßen

Heiko Trampe

Leiter Forderungsmanagement

Datei: eml/2026-07-06\_sachstand\_nachforderung.eml

|         |                                                                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Von     | kanzlei-lindenhof@example.invalid                                                                             |
| An      | mandant@example.invalid                                                                                       |
| Datum   | Mon, 06 Jul 2026 09:18:00 +0200                                                                               |
| Betreff | Sachstand und fehlende Unterlagen<br>geschaeftsfuehrerhaftung-15b-inso-zahlungen-nach-insolvenzreife-hannover |

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die nächste Bearbeitung fehlen noch die unten markierten Unterlagen. Bitte reichen Sie nur vorhandene Originale ein; kurze Notizen genügen, wenn ein Dokument nicht auffindbar ist. Wichtig sind Zugangsdaten, Fristen, ärztliche oder wirtschaftliche Kernbelege und Zahlungsnachweise.

Mit freundlichen Grüßen

Kanzlei Lindenhof und Partner mbB

Datei: eml/2026-12-16\_teilanerkenntnis\_ankuendigung.eml

|         |                                                    |
|---------|----------------------------------------------------|
| Von     | c.lohgerber@lohgerber-voss.de                      |
| An      | h.wittkopp@iv-wittkopp-hannover.de                 |
| Datum   | Wed, 16 Dec 2026 16:00:00 +0100                    |
| Betreff | Teilanerkenntnis und Vergleichsangebot 21 O 156/26 |

Sehr geehrte Frau Dr. Wittkopp,

wir kuendigen ein Teilanerkenntnis sowie ein Vergleichsangebot fuer den verbleibenden Streitgegenstand an. Details folgen im naechsten Schriftsatz.

Mit freundlichen Gruessen

Dr. Cornelius Lohgerber

Datei: eml/2027-02-10\_zahlungseingang\_bestatigung\_hannover.eml

|         |                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------|
| Von     | h.wittkopp@iv-wittkopp-hannover.de                  |
| An      | c.lohgerber@lohgerber-voss.de                       |
| Datum   | Wed, 10 Feb 2027 09:30:00 +0100                     |
| Betreff | Zahlungseingang aus Urteil und Vergleich bestaetigt |

Sehr geehrter Herr Dr. Lohgerber,

wir bestaetigen den vollstaendigen Zahlungseingang von EUR 57.000,00 (Teilanerkenntnis und Vergleich) auf dem Massekonto.

Mit freundlichen Gruessen

Dr. Henrike Wittkopp

Datei: 05\_liquiditaetsstatus\_stichtage\_2025\_2026.csv

| Stichtag;Faellige_Vverbindlichkeiten_EUR;Liquide_Mittel_EUR;Freie_Kreditlinie_EUR;Erwartete_Einzahlungen_3_Wochen_EUR;Verfuegbare_Mittel_gesamt_EUR;Unterdeckung_EUR;Unterdeckung_Prozent |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31.03.2025;612000;74000;140000;389000;603000;9000;1.47                                                                                                                                    |
| 30.04.2025;648000;61000;121000;402000;584000;64000;9.88                                                                                                                                   |
| 31.05.2025;671000;52000;104000;411000;567000;104000;15.50                                                                                                                                 |
| 30.06.2025;703000;44000;92000;418000;554000;149000;21.19                                                                                                                                  |
| 31.07.2025;726000;39000;71000;409000;519000;207000;28.51                                                                                                                                  |
| 31.08.2025;758000;31000;54000;415000;500000;258000;34.04                                                                                                                                  |
| 30.09.2025;801000;26000;38000;421000;485000;316000;39.45                                                                                                                                  |
| 31.10.2025;854000;22000;19000;428000;469000;385000;45.08                                                                                                                                  |
| 30.11.2025;902000;19000;8000;464000;491000;411000;45.57                                                                                                                                   |
| 31.12.2025;967000;15000;0;436000;451000;516000;53.36                                                                                                                                      |
| 20.01.2026;1014000;11000;0;392000;403000;611000;60.26                                                                                                                                     |



Datei: 06\_bwa\_monatsreihe\_2025.csv

| Monat;Umsatz_EUR;Rohertrag_EUR;Personal_EUR;Miete_EUR;Sonst_Kosten_EUR;Ergebnis_EUR;Faellige_Verbindlichkeiten_Ultimo_EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.2025;892000;618000;371000;118000;164000;-35000;574000                                                                  |
| 02.2025;861000;596000;368000;118000;158000;-48000;590000                                                                  |
| 03.2025;904000;624000;372000;118000;161000;-27000;612000                                                                  |
| 04.2025;878000;607000;369000;118000;166000;-46000;648000                                                                  |
| 05.2025;885000;611000;374000;118000;163000;-44000;671000                                                                  |
| 06.2025;869000;600000;371000;118000;159000;-48000;703000                                                                  |
| 07.2025;842000;581000;376000;118000;162000;-75000;726000                                                                  |
| 08.2025;851000;587000;373000;118000;158000;-62000;758000                                                                  |
| 09.2025;838000;578000;375000;118000;161000;-76000;801000                                                                  |
| 10.2025;829000;572000;371000;118000;164000;-81000;854000                                                                  |
| 11.2025;876000;604000;377000;118000;166000;-57000;902000                                                                  |
| 12.2025;934000;644000;389000;118000;171000;-34000;967000                                                                  |

Datei: 07\_zahlungsauswertung\_nach\_insolvenzreife.csv

| Kategorie;Zeitraum;Anzahl_Zahlungen;Summe_EUR;Anmerkung                                                                         |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Loehne und Gehaelter (netto);22.09.2025-20.01.2026;4<br>Lohnlaeufer;387200.00;jeweils Monatsende                                |                                      |
| Sozialversicherungsbeitraege (AN- und AG-Anteile);22.09.2025-20.01.2026;4;96800.00;an vier Einzugsstellen                       |                                      |
| Umsatzsteuer-Vorauszahlungen;10.10.2025-12.01.2026;4;95200.00;Finanzamt Hannover-Mitte                                          |                                      |
| Lohnsteuer;10.10.2025-12.01.2026;4;41300.00;Finanzamt Hannover-Mitte                                                            |                                      |
| Mieten elf Filialen;01.10.2025-05.01.2026;4<br>Monatslaeufer;448000.00;Okt-Dez je 118000.00 voll                                | Januar-Lauf nur Teilzahlung 94000.00 |
| Wareneinkauf gegen Vorkasse/Lastschrift;22.09.2025-18.01.2026;63;74300.00;Zug um Zug                                            | Weiterverkauf im Tagesgeschaef       |
| Energie und Versicherungen;22.09.2025-15.01.2026;11;35600.00;Abschlaege                                                         | Praemien                             |
| Beraterhonorar Ohlendorf Beteiligungs-UG;30.09.2025-30.12.2025;4;48000.00;monatlich 12000.00 gem. Beratervertrag vom 02.01.2023 | fuenfte Rate rueckgebucht            |
| Leasing Kuechentechnik;01.10.2025-05.01.2026;4;12000.00;                                                                        |                                      |
| Summe geflossen;22.09.2025-20.01.2026;;1238400.00;Kategorisierung durch die Verwaltung                                          | Einzelbelege in der Buchhaltung      |

Datei: 91\_fristsachen\_belege\_offene\_punkte\_2026-07-06.csv

| Punkt;Status;Warum wichtig;Nächster Output                                   |                   |                               |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Liquiditätsstatus;prüfen;Stichtag                                            | Fälligkeit        | freie Mittel;13-Wochen-Matrix |
| streitige Forderung;prüfen;objektive Rechtslage und Beweislast;Rechtsvermerk |                   |                               |
| Rangrücktritt;prüfen;freie Überschüsse                                       | Drittbegünstigung | Zahlungssperre;Klauselcheck   |

## Tabellenblatt: Zahlungsaufteilung

| Aufteilung Zahlungen nach<br>Insolvenzreife<br>(Anspruchsschreiben/Replik IV) |              |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| Kategorie                                                                     | Betrag (EUR) | Einordnung                                             |
| Zug-um-Zug-Wareneinkauf                                                       | 74.300,00    | privilegiert, Sec. 15b Abs. 4 S. 2<br>InsO             |
| Energie/Versicherung                                                          | 35.600,00    | privilegiert, Schadensabwendung                        |
| AN-Anteile Sozialversicherung                                                 | 48.400,00    | privilegiert, Sec. 266a StGB                           |
| Summe anerkannt                                                               | 158.300,00   | -                                                      |
| Nettolöhne                                                                    | 387.200,00   | nicht privilegiert                                     |
| AG-Anteile Sozialversicherung                                                 | 48.400,00    | nicht privilegiert                                     |
| Mieten                                                                        | 448.000,00   | nicht privilegiert                                     |
| Leasing                                                                       | 12.000,00    | nicht privilegiert                                     |
| Umsatzsteuer                                                                  | 95.200,00    | nicht privilegiert, Sec. 15b Abs. 8<br>greift nicht    |
| Lohnsteuer                                                                    | 41.300,00    | nicht privilegiert, Sec. 15b Abs. 8<br>greift nicht    |
| Beraterhonorar Ohlendorf<br>Beteiligungs-UG                                   | 48.000,00    | nicht privilegiert, zusätzlich Sec.<br>15b Abs. 5 InsO |
| Erstattungsbetrag gesamt                                                      | 1.080.100,00 | Klageforderung                                         |

## Interner Vermerk

Dr. Wittkopp Insolvenzverwaltung · Rechtsanwältin Dr. Henrike Wittkopp · Georgstraße 24 · 30159 Hannover

Aktenzeichen: 114/26 HW · Verfahren: Nordlicht Systemgastronomie GmbH, AG Hannover 902 IN 388/26 Hannover, 2. Juni 2026

Verfasserin: Dr. Wittkopp · Verteiler: Handakte Geschäftsführerhaftung

### 1 Gegenstand

Der Vermerk bereitet die Inanspruchnahme des Geschäftsführers Sven Ohlendorf nach § 15b Abs. 4 InsO wegen Zahlungen nach Eintritt der Insolvenzreife vor.

### 2 Sachverhalt in Kurzform

2.1 Die Schuldnerin betrieb elf Filialrestaurants in Hannover, Braunschweig und Celle mit zuletzt 96 Beschäftigten. Nach dem Liquiditätsstatus (Aktenstück 05) bestand seit dem 1. September 2025 eine Unterdeckung der fälligen Verbindlichkeiten von durchgehend mehr als zehn Prozent; die Lücke wurde in der Folge nie geschlossen. Die Zahlungsunfähigkeit ist damit spätestens am 22. September 2025 eingetreten (drei Wochen ohne Aussicht auf Schließung der Lücke).

2.2 Der Eigenantrag ist erst am 20. Januar 2026 gestellt worden. Der Geschäftsführer hat den Geschäftsbetrieb in der Zwischenzeit unverändert fortgeführt. Nach der Auswertung der Kontoumsätze (Aktenstück 07) sind zwischen dem 22. September 2025 und dem 20. Januar 2026 Zahlungen von insgesamt 1.238.400,00 EUR aus dem Gesellschaftsvermögen geleistet worden.

2.3 Der Eigenantrag datiert den Eintritt der Zahlungsunfähigkeit auf den 5. Januar 2026 ("Wegfall der Weihnachtsgeschäft-Erwartung"). Diese Datierung ist mit dem Liquiditätsstatus und der BWA-Reihe (Aktenstück 06) unvereinbar.

### 3 Prüfprogramm

3.1 Massebegriff und Zahlungsbegriff des § 15b Abs. 1 Satz 1 InsO: erfasst sind auch Einzüge auf ein debitorisches Konto; hier zusätzlich zu prüfen für die Umleitung von Kartenumsätzen auf das Konto bei der Calenberger Volksbank ab November 2025.

3.2 Privilegierung nach § 15b Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 und Abs. 3 InsO: Zahlungen im ordnungsgemäßen Geschäftsgang sind nur privilegiert, solange die Antragsfrist des § 15a Abs. 1 InsO läuft und der Geschäftsführer Sanierungs- oder Antragsvorbereitungsmaßnahmen betreibt; nach Ablauf der Frist gilt der strenge Maßstab des Abs. 3. Die Frist lief hier spätestens am 13. Oktober 2025 ab. Für die Zeit danach kommen nur noch Zahlungen zur Abwendung größerer Schäden in Betracht (Strom, Wareneinkauf Zug um Zug für den Wochenendbetrieb?).

3.3 Zahlungen an den Gesellschafter: Das "Beraterhonorar" von monatlich 12.000,00 EUR an die Ohlendorf Beteiligungs-UG (vier Zahlungen, 48.000,00 EUR; eine fünfte Rate wurde zurückgebucht) ist zusätzlich an § 15b Abs. 5 InsO zu messen.

3.4 Steuerzahlungen: Die Umsatzsteuerzahlungen von 95.200,00 EUR an das Finanzamt Hannover-Mitte nach Insolvenzreife; Verhältnis von § 15b Abs. 8 InsO zu § 69 AO. Abs. 8 privilegiert nur, wenn die Antragspflicht noch nicht verletzt oder der Antrag rechtzeitig gestellt ist — hier zweifelhaft, da die Antragsfrist am 13. Oktober 2025 ablief.

3.5 Darlegungs- und Beweislast, Gegenrechte: Nachweis geringerer Masseschmälerung (§ 15b Abs. 4 Satz 2 InsO) obliegt dem Geschäftsführer; D&O-Deckung (Aktenstück 14) und Verjährung sind zu

beachten.

#### **4 Nächste Schritte**

Anspruchsschreiben mit kategorisierter Zahlungsaufstellung, Fristsetzung drei Wochen, parallel Deckungsanfrage an den D&O-Versicherer über den Versicherungsmakler.

Dr. Henrike Wittkopp

Rechtsanwältin, Insolvenzverwalterin

## Handelsregisterauszug (Abdruck)

Amtsgericht Hannover — Handelsregister Abteilung B — HRB 219448

Abdruck vom 28. Mai 2026, 09:12 Uhr

Firma: Nordlicht Systemgastronomie GmbH

Sitz, Geschäftsanschrift: Hannover; Lister Meile 87, 30161 Hannover

Gegenstand des Unternehmens: Betrieb von Gastronomiebetrieben, insbesondere Filialrestaurants der Marke "Nordlicht Kitchen", sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte.

Stammkapital: 100.000,00 EUR

Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder einer mit einem Prokuristen.

Geschäftsführer: Ohlendorf, Sven, Isernhagen, geboren am 14.03.1978; einzelvertretungsberechtigt; von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Gesellschafterin: Ohlendorf Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt), Isernhagen (Alleingesellschafterin seit 12.08.2021; deren Alleingesellschafter und Geschäftsführer: Sven Ohlendorf).

Rechtsverhältnisse: Durch Beschluss des Amtsgerichts Hannover vom 01.04.2026 (902 IN 388/26) ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Zur Insolvenzverwalterin ist Rechtsanwältin Dr. Henrike Wittkopp, Hannover, bestellt. Die Gesellschaft ist aufgelöst.

# Eigenantrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens

Nordlicht Systemgastronomie GmbH

Lister Meile 87

30161 Hannover

vertreten durch den Geschäftsführer Sven Ohlendorf

Hannover, den 20. Januar 2026

**\*\*An das**

Amtsgericht Hannover

— Insolvenzgericht —

Hamburger Allee 26

30161 Hannover**\*\***

Betreff: Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Nordlicht Systemgastronomie GmbH (Eigenantrag)

Sehr geehrte Damen und Herren,

als alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Nordlicht Systemgastronomie GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hannover unter HRB 219448, beantrage ich,

das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Gesellschaft zu eröffnen.

## 1 Angaben zur Schuldnerin

Die Gesellschaft betreibt elf Filialrestaurants unter der Marke "Nordlicht Kitchen" in Hannover, Braunschweig und Celle und beschäftigt 96 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Alleingesellschafterin ist die Ohlendorf Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt).

## 2 Eröffnungsgrund

Die Gesellschaft ist zahlungsunfähig (§ 17 InsO). Die Zahlungsunfähigkeit ist am 5. Januar 2026 eingetreten. Das Weihnachts- und Silvestergeschäft 2025 ist deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben; nachdem am 5. Januar 2026 die Hausbank eine weitere Ausweitung der Kontokorrentlinie abgelehnt hatte, konnten die zum 10. Januar 2026 fälligen Mieten und die Januarlöhne nicht mehr vollständig aufgebracht werden. Bis Dezember 2025 konnten die fälligen Verbindlichkeiten nach meiner Einschätzung im Wesentlichen bedient werden; es bestanden lediglich branchenübliche Zahlungsziele und einzelne Stundungsabreden.

## 3 Anlagen

Gläubiger- und Forderungsverzeichnis, Vermögensübersicht, letzte Jahresabschlüsse 2023 und 2024, betriebswirtschaftliche Auswertungen Januar 2025 bis Dezember 2025 sowie eine Liquiditätsübersicht sind beigelegt. Ein Antrag auf Eigenverwaltung wird nicht gestellt.

Sven Ohlendorf

Geschäftsführer



## Beschluss

Amtsgericht Hannover — Insolvenzgericht — Hamburger Allee 26, 30161 Hannover

Geschäftszeichen: 902 IN 388/26

Hannover, den 1. April 2026

In dem Insolvenzeröffnungsverfahren über das Vermögen der

Nordlicht Systemgastronomie GmbH, Lister Meile 87, 30161 Hannover, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hannover, HRB 219448, vertreten durch den Geschäftsführer Sven Ohlendorf,

wird am 1. April 2026, 08:00 Uhr, das Insolvenzverfahren eröffnet, weil die Schuldnerin zahlungsunfähig ist (§ 17 InsO).

Zur Insolvenzverwalterin wird bestellt: Rechtsanwältin Dr. Henrike Wittkopp, Georgstraße 24, 30159 Hannover.

Die Schuldnerin verliert die Befugnis, ihr Vermögen zu verwalten und über es zu verfügen; diese Befugnis geht auf die Insolvenzverwalterin über (§ 80 Abs. 1 InsO).

Die Gläubiger werden aufgefordert, ihre Forderungen bis zum 26. Mai 2026 schriftlich bei der Insolvenzverwalterin anzumelden (§ 28 Abs. 1 InsO) und ihr unverzüglich mitzuteilen, welche Sicherungsrechte sie an beweglichen Sachen oder Rechten der Schuldnerin beanspruchen (§ 28 Abs. 2 InsO).

Personen, die Verpflichtungen gegenüber der Schuldnerin haben, wird aufgegeben, nicht mehr an die Schuldnerin, sondern nur noch an die Insolvenzverwalterin zu leisten (§ 28 Abs. 3 InsO).

Berichtstermin: 17. Juni 2026, 10:00 Uhr; Prüfungstermin: 17. Juni 2026, 11:00 Uhr, jeweils Saal 127.

gez. Dr. Feldbrügge, Richterin am Amtsgericht

## Warnschreiben der Steuerberaterin

Kanzlei Reddehase & Kollegen Steuerberatungsgesellschaft mbH · Podbielskistraße 112 · 30177  
Hannover · Telefon 0511 39088-0

Unser Zeichen: 2214/25 RE

Hannover, den 29. September 2025

Einschreiben/Rückschein

**\*\*Herrn Sven Ohlendorf**

— Geschäftsführer der Nordlicht Systemgastronomie GmbH —

Lister Meile 87

30161 Hannover\*\*

Betreff: Nordlicht Systemgastronomie GmbH — wirtschaftliche Lage; Hinweis auf Insolvenzantragspflicht und persönliche Haftung

Sehr geehrter Herr Ohlendorf,

im Nachgang zu unserem Gespräch vom 25. September 2025 fasse ich meine Hinweise schriftlich zusammen, wie es meine Berufspflichten verlangen.

Nach der von uns erstellten Auswertung zum 31. August 2025 beträgt die Unterdeckung der fälligen Verbindlichkeiten 34 Prozent; die Lücke wächst seit April 2025 kontinuierlich. Nach dem Zahlenbild ist die Gesellschaft nicht mehr in der Lage, ihre fälligen Zahlungspflichten im Wesentlichen zu erfüllen. Sie müssen von eingetretener Zahlungsunfähigkeit im Sinne des § 17 InsO ausgehen; eine bloße Zahlungsstockung liegt bei diesem Verlauf nicht mehr vor.

Als Geschäftsführer sind Sie nach § 15a Abs. 1 InsO verpflichtet, ohne schuldhaftes Zögern, spätestens drei Wochen nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit, einen Eröffnungsantrag zu stellen. Die Frist ist keine Überlegungsfrist, sondern nur für aussichtsreiche Sanierungsbemühungen da.

Ich weise Sie ausdrücklich auf § 15b InsO hin: Zahlungen, die Sie nach Eintritt der Insolvenzsreife für die Gesellschaft leisten, sind Ihnen persönlich untersagt, soweit sie nicht mit der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsleiters vereinbar sind. Verstöße lösen Ihre persönliche Erstattungspflicht aus. Nach Ablauf der Antragsfrist sind Zahlungen in aller Regel nicht mehr privilegiert.

Ein tragfähiges Sanierungskonzept liegt nicht vor. Die von Ihnen erhoffte Belebung durch das Weihnachtsgeschäft ist keine Sanierungsmaßnahme, sondern eine Hoffnung. Ich empfehle dringend, noch in dieser Woche insolvenzrechtlichen Rat einzuholen.

Ich bitte um Ihre schriftliche Bestätigung, dass Sie diese Hinweise erhalten haben.

Mit freundlichen Grüßen

Dipl.-Kffr. Annegret Reddehase

Steuerberaterin

## **Beratervertrag (Abschrift aus der Buchhaltung)**

zwischen der

Nordlicht Systemgastronomie GmbH, Lister Meile 87, 30161 Hannover, vertreten durch den Geschäftsführer Sven Ohlendorf — nachfolgend "Gesellschaft" —

und der

Ohlendorf Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt), Ahornweg 3, 30916 Isernhagen, vertreten durch den Geschäftsführer Sven Ohlendorf — nachfolgend "Beraterin" —

Hannover, den 2. Januar 2023

### **1 Leistungsgegenstand**

Die Beraterin berät die Gesellschaft in Fragen der strategischen Unternehmensentwicklung, der Standortplanung und des Einkaufs. Ein bestimmter zeitlicher Mindestumfang wird nicht vereinbart; die Beraterin wird auf Anforderung der Geschäftsführung tätig.

### **2 Vergütung**

Die Gesellschaft zahlt der Beraterin eine pauschale Vergütung von 12.000,00 EUR zuzüglich Umsatzsteuer je Kalendermonat, fällig zum Monatsende, unabhängig vom tatsächlichen Beratungsaufwand des jeweiligen Monats.

### **3 Laufzeit**

Der Vertrag beginnt am 2. Januar 2023 und läuft auf unbestimmte Zeit. Er kann mit einer Frist von drei Monaten zum Monatsende gekündigt werden.

### **4 Schlussbestimmungen**

Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Textform. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Gerichtsstand ist Hannover. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam; anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt die gesetzlich zulässige Regelung, die dem Gewollten am nächsten kommt.

gez. Sven Ohlendorf (für die Gesellschaft) · gez. Sven Ohlendorf (für die Beraterin)

Anmerkung der Buchhaltung (Frau Petersilie), 14.02.2026: Leistungsnachweise oder Beratungsprotokolle zu diesem Vertrag sind in den Unterlagen nicht auffindbar.

## **D&O-Versicherungsschein (Auszug)**

Hannoversche Kaution und Industrie Versicherung AG · Abteilung Financial Lines · Aegidientorplatz 4 · 30159 Hannover

Versicherungsschein-Nr.: FL-DO-2023-448291 · Stand: Nachtrag 2 vom 01.07.2025

Versicherungsnehmerin: Nordlicht Systemgastronomie GmbH, Hannover

Versicherte Personen: die Mitglieder der Geschäftsführung der Versicherungsnehmerin

### **1 Versicherungssumme und Selbstbehalt**

Versicherungssumme: 2.000.000,00 EUR je Versicherungsfall und Versicherungsjahr. Selbstbehalt der versicherten Person bei Innenhaftungsansprüchen: entsprechend § 93 Abs. 2 Satz 3 AktG analog vereinbart mit 10 Prozent des Schadens, höchstens 15.000,00 EUR je Versicherungsfall.

### **2 Versicherte Ansprüche (Auszug aus Ziffer 3 der Bedingungen)**

Versichert sind gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen Vermögensschäden, die gegen eine versicherte Person aufgrund ihrer organschaftlichen Tätigkeit geltend gemacht werden. Ansprüche der Gesellschaft selbst (Innenhaftung) sind eingeschlossen; als Vermögensschaden gelten auch Erstattungsansprüche wegen nach Eintritt der Insolvenzreife geleisteter Zahlungen im Sinne des § 15b InsO, soweit nicht Ausschlüsse eingreifen.

### **3 Ausschlüsse (Auszug aus Ziffer 7 der Bedingungen)**

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche wegen vorsätzlicher Schadensverursachung oder wissentlicher Pflichtverletzung. Die wissentliche Pflichtverletzung ist bewiesen, wenn die versicherte Person die verletzte Pflicht positiv kannte und sich bewusst über sie hinweggesetzt hat; bedingter Vorsatz genügt nicht. Bis zur rechtskräftigen Feststellung besteht vorläufiger Abwehrkostenschutz.

### **4 Anzeigeobligationen**

Der Versicherungsfall ist unverzüglich, spätestens innerhalb von vier Wochen nach erstmaliger schriftlicher Anspruchserhebung, anzuzeigen. Der Eintritt der Insolvenz der Versicherungsnehmerin lässt den Versicherungsschutz für versicherte Personen unberührt; die Rechte aus dem Vertrag stehen insoweit den versicherten Personen zu.

## **Anspruchsschreiben der Insolvenzverwalterin**

Dr. Wittkopp Insolvenzverwaltung · Rechtsanwältin Dr. Henrike Wittkopp · Georgstraße 24 · 30159 Hannover · Telefon 0511 44210-0

Unser Zeichen: 114/26 HW · Verfahren: Nordlicht Systemgastronomie GmbH, AG Hannover 902 IN 388/26

Hannover, den 10. Juni 2026

Einschreiben mit Rückschein, vorab per E-Mail

**\*\*Herrn Sven Ohlendorf**

Ahornweg 3

30916 Isernhagen**\*\***

Betreff: Insolvenzverfahren über das Vermögen der Nordlicht Systemgastronomie GmbH — Ihre Erstattungspflicht nach § 15b Abs. 4 InsO wegen Zahlungen nach Eintritt der Insolvenzreife; Zahlungsaufforderung

Sehr geehrter Herr Ohlendorf,

durch Beschluss des Amtsgerichts Hannover vom 1. April 2026 bin ich zur Insolvenzverwalterin über das Vermögen der Nordlicht Systemgastronomie GmbH bestellt worden. In dieser Eigenschaft mache ich gegen Sie als deren Geschäftsführer den Erstattungsanspruch aus § 15b Abs. 4 Satz 1 InsO geltend.

### **1 Eintritt der Insolvenzreife**

1.1 Die Gesellschaft war spätestens seit dem 22. September 2025 zahlungsunfähig. Nach dem aus der Buchhaltung entwickelten Liquiditätsstatus (Anlage 1) betrug die Unterdeckung der fälligen Verbindlichkeiten bereits zum 31. Mai 2025 mehr als 15 Prozent und zum 31. August 2025 rund 34 Prozent; sie wuchs bis zur Antragstellung auf über 60 Prozent an. Eine Lücke dieser Größenordnung, die über Monate durchgehend besteht und stetig wächst, ist keine Zahlungsstockung. Spätestens mit Ablauf des 21. September 2025 — drei Wochen nach dem Stichtag 31. August 2025, ohne dass eine Beseitigung der Lücke absehbar gewesen wäre — stand die Zahlungsunfähigkeit fest.

1.2 Sie kannten diese Lage. Ihre Steuerberaterin hat Ihnen mit Schreiben vom 29. September 2025 (Anlage 2) die eingetretene Zahlungsunfähigkeit, die Antragspflicht aus § 15a InsO und das Zahlungsverbot des § 15b InsO ausdrücklich und schriftlich erläutert. Die Antragsfrist des § 15a Abs. 1 Satz 1 InsO lief spätestens am 13. Oktober 2025 ab. Den Eröffnungsantrag haben Sie erst am 20. Januar 2026 gestellt.

### **2 Zahlungen nach Insolvenzreife**

Nach der Auswertung der Konten (Anlage 3) haben Sie zwischen dem 22. September 2025 und dem 20. Januar 2026 Zahlungen von insgesamt 1.238.400,00 EUR aus dem Gesellschaftsvermögen veranlasst. Diese Zahlungen waren Ihnen nach § 15b Abs. 1 Satz 1 InsO untersagt.

### **3 Keine Privilegierung des überwiegenden Teils**

3.1 Zahlungen im ordnungsgemäßen Geschäftsgang sind nach § 15b Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 InsO nur privilegiert, solange die Antragsfrist des § 15a Abs. 1 InsO noch nicht abgelaufen ist und Sie Maßnahmen zur nachhaltigen Beseitigung der Insolvenzreife oder zur Antragsvorbereitung betreiben. Beides war hier nicht der Fall: Ein Sanierungskonzept gab es nicht, insolvenzrechtlicher Rat wurde nicht eingeholt, ein Antrag nicht vorbereitet. Nach dem 13. Oktober 2025 gilt ohnehin der strenge Maßstab des § 15b Abs. 3

InsO; mit der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsführers vereinbar waren danach in aller Regel keine Zahlungen mehr.

3.2 Ich erkenne gleichwohl folgende Positionen als privilegiert beziehungsweise nicht erstattungspflichtig an: den Wareneinkauf Zug um Zug gegen werthaltige Gegenleistung (74.300,00 EUR), da der Masse insoweit ein unmittelbarer Gegenwert zugeflossen ist (§ 15b Abs. 4 Satz 2 InsO); die Energie- und Versicherungszahlungen (35.600,00 EUR), soweit sie zur Abwendung eines sofortigen Stillstands und damit größerer Masseschäden erforderlich waren; die Arbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung (48.400,00 EUR von 96.800,00 EUR), deren Abführung durch § 266a StGB erzwungen war und die deshalb mit der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsführers vereinbar blieb.

3.3 Nicht privilegiert sind insbesondere: die Nettolöhne (387.200,00 EUR) und die Arbeitgeberanteile (48.400,00 EUR), die Mieten (448.000,00 EUR), das Leasing (12.000,00 EUR) sowie die Steuerzahlungen (Umsatzsteuer 95.200,00 EUR, Lohnsteuer 41.300,00 EUR). Für die Steuerzahlungen können Sie sich nicht auf § 15b Abs. 8 InsO berufen: Die dortige Auflösung der Pflichtenkollision zugunsten der Steuerabführung gilt nur zwischen Eintritt der Insolvenzreife und Ablauf der Antragsfrist beziehungsweise bei rechtzeitiger Antragstellung. Sie haben die Antragspflicht verletzt; sämtliche Steuerzahlungen erfolgten nach dem 13. Oktober 2025.

3.4 Das "Beraterhonorar" an die Ohlendorf Beteiligungs-UG (48.000,00 EUR) ist bereits nach § 15b Abs. 5 InsO zu erstatten: Es handelt sich um Zahlungen an die Alleingesellschafterin, die zur Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft beitragen mussten und deren Empfängerin — vertreten durch Sie selbst — die Lage kannte. Leistungsnachweise existieren nicht; auf die Anmerkung der Buchhaltung zur Abschrift des Beratervertrags (Anlage 4) weise ich hin.

#### **4 Zahlungsaufforderung**

Aus den Zahlungen von 1.238.400,00 EUR ergibt sich nach Abzug der anerkannten Positionen (74.300,00 + 35.600,00 + 48.400,00 = 158.300,00 EUR) ein Erstattungsbetrag von 1.080.100,00 EUR. Ich fordere Sie auf, diesen Betrag bis zum 1. Juli 2026 auf das Anderkonto der Verwaltung zu zahlen. Der Nachweis, dass die Gläubigersamtheit durch einzelne Zahlungen geringer geschädigt wurde (§ 15b Abs. 4 Satz 2 InsO), steht Ihnen offen; er ist von Ihnen zu führen.

Ich weise darauf hin, dass ich den Vorgang Ihrem D&O-Versicherer angezeigt habe, und rege an, dass Sie Ihrerseits unverzüglich die Anzeige nach dem Versicherungsvertrag vornehmen. Nach fruchtlosem Fristablauf werde ich Klage vor dem Landgericht Hannover erheben.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Henrike Wittkopp

Rechtsanwältin, Insolvenzverwalterin

## Erwiderung der Geschäftsführer-Verteidigung

Lohgerber Voss Rechtsanwälte PartG mbB · Gesellschaftsrecht und Organhaftung · Schiffgraben 41 ·  
30175 Hannover · Telefon 0511 78443-0

Unser Zeichen: 2026/0912 LV/km · Ihr Zeichen: 114/26 HW

Hannover, den 24. Juni 2026

Vorab per beA

\*\*Frau Rechtsanwältin

Dr. Henrike Wittkopp

— als Insolvenzverwalterin der Nordlicht Systemgastronomie GmbH —

Georgstraße 24

30159 Hannover\*\*

Betreff: Nordlicht Systemgastronomie GmbH (AG Hannover, 902 IN 388/26) — Ihr Schreiben vom 10. Juni 2026 an Herrn Ohlendorf; Zurückweisung

Sehr geehrte Frau Kollegin Dr. Wittkopp,

wir zeigen die Vertretung von Herrn Sven Ohlendorf an. Der geltend gemachte Anspruch besteht nicht, jedenfalls nicht in der behaupteten Höhe. Im Einzelnen:

### 1 Keine Zahlungsunfähigkeit vor Januar 2026

Ihr Liquiditätsstatus ist eine nachträgliche Rekonstruktion. Er berücksichtigt nicht, dass wesentliche "fällige" Verbindlichkeiten tatsächlich gestundet waren: Der Hauptlieferant Gastroquell räumte seit Jahren rollierende Zahlungsziele von 90 Tagen ein, die Vermieterin der drei Braunschweiger Filialen hatte einer Streckung der Nebenkostennachzahlungen zugestimmt, und die Hausbank stellte bis Anfang Januar 2026 eine Ausweitung der Linie in Aussicht. Ernsthaft eingeforderte Verbindlichkeiten in dem von Ihnen unterstellten Umfang gab es nicht. Bis zum Scheitern des Bankgesprächs am 5. Januar 2026 durfte unser Mandant von einer überwindbaren Zahlungsstockung ausgehen; das außergewöhnlich starke Dezembergeschäft (Umsatz 934.000,00 EUR, bestes Monatsergebnis seit einem Jahr) bestätigte seine Erwartung.

### 2 Jedenfalls Privilegierung der Zahlungen

Sämtliche Zahlungen dienten der Aufrechterhaltung eines laufenden Gastronomiebetriebs mit 96 Arbeitsplätzen und erfolgten im ordnungsgemäßen Geschäftsgang (§ 15b Abs. 2 InsO). Ohne Löhne, Mieten und Energie wären elf Filialen binnen Tagen stillgestanden; der sofortige Zusammenbruch hätte die Masse weit stärker geschädigt als die Fortführung — die von Ihnen selbst herangezogene Wertung des § 15b Abs. 4 Satz 2 InsO. Unser Mandant betrieb zudem ernsthafte Sanierungsbemühungen: Verhandlungen mit der Hausbank über eine Linienausweitung, Gespräche mit zwei Interessenten über den Verkauf der Celler Filialen und die Beauftragung der Steuerberaterin mit einer aktualisierten Ertragsplanung.

### 3 Steuern und Sozialversicherung

Die Abführung von Lohnsteuer und Umsatzsteuer war durch § 69 AO strafbewehrt geboten; § 15b Abs. 8 InsO löst diese Pflichtenkollision zugunsten unseres Mandanten. Gleiches gilt über § 266a StGB für die Sozialversicherungsbeiträge insgesamt, nicht nur für die Arbeitnehmeranteile.

#### **4 Beraterhonorar**

Der Beratervertrag besteht seit Januar 2023 und wurde durchgehend gelebt; die Vergütung ist marktüblich. Dass Beratungsleistungen des Alleingeschafters einer Familiengesellschaft nicht in förmlichen Protokollen dokumentiert werden, entspricht der Lebenswirklichkeit. § 15b Abs. 5 InsO ist nicht einschlägig, weil die monatlichen Zahlungen die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft nicht beeinträchtigen konnten.

#### **5 Ergebnis**

Wir empfehlen unserem Mandanten nicht, Zahlungen zu leisten. Die Deckungsanfrage beim D&O-Versicherer läuft; wir regen an, die Dreiwochenfrist bis zu dessen Entscheidung stillschweigend zu verlängern. Für ein Gespräch über eine Gesamtlösung — auch unter Einbeziehung der Versicherung — stehen wir zur Verfügung.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Dr. Cornelius Lohgerber

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht



## Replik der Insolvenzverwalterin

Dr. Wittkopp Insolvenzverwaltung · Rechtsanwältin Dr. Henrike Wittkopp · Georgstraße 24 · 30159 Hannover · Telefon 0511 44210-0

Unser Zeichen: 114/26 HW · Ihr Zeichen: 2026/0912 LV/km

Hannover, den 3. Juli 2026

Vorab per beA

**\*\*Lohgerber Voss Rechtsanwälte PartG mbB**

Herrn Rechtsanwalt Dr. Cornelius Lohgerber

Schiffgraben 41

30175 Hannover\*\*

Betreff: Nordlicht Systemgastronomie GmbH (AG Hannover, 902 IN 388/26) — Ihre Erwiderung vom 24. Juni 2026; Fristverlängerung; Vertiefung

Sehr geehrter Herr Kollege Dr. Lohgerber,

die Zahlungsfrist verlängere ich mit Blick auf die laufende Deckungsprüfung bis zum 24. Juli 2026. In der Sache bleibt es bei meiner Bewertung.

### 1 Zur Zahlungsunfähigkeit

1.1 Die behaupteten Stundungen tragen nicht. Für die angeblich rollierenden 90-Tage-Ziele des Lieferanten Gastroquell existiert keine Vereinbarung; die vorliegenden Mahnungen der Monate Juni bis November 2025 (zweite und dritte Mahnstufe, Lieferstopp-Androhung vom 17. November 2025) belegen das Gegenteil ernsthaften Einforderns. Die Vermieterin der Braunschweiger Filialen hat lediglich eine Nebenkostennachzahlung von 18.400,00 EUR gestreckt — bei monatlichen Gesamtmieten von 118.000,00 EUR ohne Gewicht. Eine bloß in Aussicht gestellte, nie zugesagte Linienausweitung ist kein liquides Mittel zweiter Stufe.

1.2 Auf das Dezembergeschäft kommt es nicht an: Auch der beste Monat des Jahres 2025 erwirtschaftete ein negatives Ergebnis (minus 34.000,00 EUR) und ließ die fälligen Verbindlichkeiten weiter von 902.000,00 EUR auf 967.000,00 EUR anwachsen. Die Hoffnung auf ein gutes Weihnachtsgeschäft war keine begründete Aussicht auf Beseitigung einer seit Mai 2025 zweistelligen und stetig wachsenden Lücke.

### 2 Zur Privilegierung

2.1 § 15b Abs. 2 Satz 1 InsO privilegiert Zahlungen im ordnungsgemäßen Geschäftsgang nur, solange die Antragsfrist läuft und der Geschäftsführer sie zur Sanierung oder Antragsvorbereitung nutzt. Ihr Mandant hat weder das eine noch das andere getan: Es gab kein Konzept, keinen Berater, keinen Entwurf eines Antrags — nur die Fortsetzung des Betriebs in unveränderter Form über mehr als drei Monate nach Fristablauf. „Sanierungsbemühungen“ im Sinne der Norm sind zielgerichtete, dokumentierte Maßnahmen, nicht das Führen von Gesprächen, deren einziges dokumentiertes Ergebnis die Absage der Bank vom 5. Januar 2026 ist.

2.2 Das Fortführungsargument verkehrt § 15b Abs. 4 Satz 2 InsO in sein Gegenteil. Die Vorschrift erlaubt den Nachweis eines geringeren Gesamtschadens der Gläubigerschaft; sie erlaubt nicht, monatelange masseverzehrende Verlustfortführung (Monatsergebnisse zwischen minus 34.000,00 und minus 81.000,00 EUR) als Masseschonung auszugeben. Wer mit dem Argument der Arbeitsplatzerhaltung fortführt, führt für die Gläubiger fort — das war hier nachweislich nicht der Fall.

2.3 Anerkannt habe ich bereits, was anzuerkennen war: Zug-um-Zug-Wareneinkauf, Energie- und Versicherungszahlungen zur Schadensabwendung, Arbeitnehmeranteile wegen § 266a StGB. Für die Arbeitgeberanteile besteht keine Strafbewehrung; für Nettolöhne, Mieten und Leasing gibt es nach Ablauf der Antragsfrist keine Privilegierung.

### **3 Zu den Steuerzahlungen**

§ 15b Abs. 8 Satz 1 InsO setzt tatbestandlich voraus, dass die Antragspflicht nicht verletzt ist — sei es, weil die Frist noch läuft, sei es, weil rechtzeitig Antrag gestellt wurde. Ihr Mandant hat die Frist um mehr als drei Monate überschritten; sämtliche Steuerzahlungen datieren nach dem 13. Oktober 2025. Die Pflichtenkollision, die Abs. 8 auflöst, bestand zu diesem Zeitpunkt nicht mehr zugunsten der Steuerzahlung: Wer antragspflichtwidrig fortführt, kann sich auf die von ihm selbst herbeigeführte Kollision nicht berufen. § 69 AO schützt den Fiskus, nicht den Geschäftsführer gegenüber der Masse.

### **4 Zum Beraterhonorar**

Ob die Vergütung marktüblich wäre, ist unerheblich, solange nicht dargelegt ist, welche Leistungen ihr gegenüberstanden; die Buchhaltung Ihrer eigenen Mandantschaft fand keine. § 15b Abs. 5 InsO verlangt im Übrigen nicht, dass die einzelne Zahlung für sich die Zahlungsunfähigkeit herbeiführt; es genügt, dass die Zahlungen an die Gesellschafterin in der Krise deren Vertiefung bewirken mussten — bei 12.000,00 EUR monatlich gegen null dokumentierte Gegenleistung liegt das auf der Hand. Vorsorglich erkläre ich wegen dieser Zahlungen zugleich die Anfechtung gegenüber der Ohlendorf Beteiligungs-UG nach § 135 Abs. 1 Nr. 2, § 134 InsO; dies wird gesondert verfolgt.

### **5 Weiteres Vorgehen**

Sollte bis zum 24. Juli 2026 weder Zahlung noch ein substantiiertes Vergleichsangebot unter Beteiligung des Versicherers vorliegen, erhebe ich Klage vor dem Landgericht Hannover. Den Einzelnachweis geringerer Masseschmälerung je Zahlungsposition (§ 15b Abs. 4 Satz 2 InsO) sehe ich einem etwaigen Klageverfahren entgegen; die Darlegungs- und Beweislast liegt bei Ihrem Mandanten.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Dr. Henrike Wittkopp

Rechtsanwältin, Insolvenzverwalterin

## **Gesprächsnotiz des Geschäftsführers (aus der Handakte der Schuldnerin)**

Verfasser: Sven Ohlendorf · Datum: 5. Januar 2026, 16:40 Uhr · Teilnehmer: Herr Drewes und Frau Kanngießer (Calenberger Volksbank eG), Herr Ohlendorf

Gegenstand: Gespräch über Ausweitung der Kontokorrentlinie von 300.000,00 EUR auf 500.000,00 EUR

Herr Drewes hat die Ausweitung der Linie endgültig abgelehnt. Begründung: Die Dezemberzahlen lägen zwar über Plan, die Rückstände bei Vermietern und Lieferanten seien aber "strukturell", und ohne ein testiertes Sanierungskonzept sei eine weitere Kreditvergabe nicht darstellbar. Die Bank habe bereits seit Oktober auf ein solches Konzept gewartet.

Frau Kanngießer hat darauf hingewiesen, dass die Kartenumsätze seit November nicht mehr vollständig über das Volksbank-Konto laufen, und um Erklärung gebeten. Ich habe erklärt, dass der neue Acquirer die Auszahlung auf das Konto bei der Sparkasse leistet; das sei technisch bedingt. Frau Kanngießer hat das "zur Kenntnis genommen" und eine Prüfung der Sicherheitenlage angekündigt.

Ich habe zugesagt, bis Mitte Januar eine Entscheidung über "die weiteren Schritte" mitzuteilen. Intern: Ohne die Linie sind die Januarmieten (fällig 10.01.) und die Januarlöhne nicht mehr voll darstellbar. Morgen Termin mit Frau Reddehase; sie wird wieder auf den Insolvenzantrag drängen. Verkaufsgespräche Celle sind ins Stocken geraten, Herr Bektas meldet sich nicht mehr.

Ablage: Ordner "Bank 2026"

Lohgerber Voss Rechtsanwälte PartG mbB Schiffgraben 41, 30175 Hannover

## **Duplik des Verteidigers**

An Frau Rechtsanwältin Dr. Henrike Wittkopp

Die Replik vom 03.07.2026 ändert nichts an der Rechtsauffassung der Verteidigung. Herr Ohlendorf hat sich um eine Fortführung im Interesse der Arbeitsplätze und Gläubiger bemüht; von einer massenverzehrenden Verlustfortführung könne keine Rede sein, da der Betrieb ohne die Zahlungen sofort hätte eingestellt werden müssen.

Zum Beraterhonorar wird nunmehr vorgetragen, dass die Ohlendorf Beteiligungs-UG tatsächlich Marketingleistungen (Social-Media-Kampagnen, Flyer-Konzepte) erbracht habe; entsprechende Unterlagen wurden nachgereicht.

Eine aussergerichtliche Einigung wird angesichts der Deckungsprüfung des D&O-Versicherers derzeit nicht für sachgerecht gehalten.

Dr. Cornelius Lohgerber Rechtsanwalt

Rechtsanwaeltin Dr. Henrike Wittkopp – Insolvenzverwalterin Georgstrasse 24, 30159 Hannover

## Klageschrift

Landgericht Hannover 21. Zivilkammer Volgersweg 65, 30175 Hannover

In dem Rechtsstreit Rechtsanwaeltin Dr. Henrike Wittkopp, als Insolvenzverwalterin ueber das Vermoegen der Nordlicht Systemgastronomie GmbH – Klaegerin – gegen Herrn Sven Ohlendorf, Ahornweg 3, 30916 Isernhagen – Beklagter –

wird namens und im Auftrag der Klaegerin Klage erhoben mit dem Antrag, den Beklagten zu verurteilen, an die Klaegerin EUR 1.080.100,00 nebst Zinsen seit dem 02.07.2026 zu zahlen.

Begrueundung: Der Beklagte hat als Geschaefsfuehrer der Schuldnerin zwischen dem 22.09.2025 und dem 20.01.2026 Zahlungen in Hoehe von insgesamt EUR 1.238.400,00 nach Eintritt der Zahlungsunfaehigkeit (spaaetestens 22.09.2025) geleistet, die entgegen Paragraf 15b Absatz 1 InsO nicht mit der Sorgfalt eines ordentlichen Geschaeftsmanns vereinbar waren. Nach Abzug der anerkannten privilegierten Positionen von EUR 158.300,00 verbleibt ein Erstattungsanspruch von EUR 1.080.100,00 aus Paragraf 15b Absatz 4 Satz 1 InsO, davon EUR 48.000,00 zusaetzlich gestuetzt auf Paragraf 15b Absatz 5 InsO (Zahlungen an die Alleingesellschafterin Ohlendorf Beteiligungs-UG).

Der Klaegerin ist es unbenommen, dem Beklagten den Streit gegenueber dem D&O-Versicherer zu verkuenden.

Dr. Henrike Wittkopp Rechtsanwaeltin, Insolvenzverwalterin

Lohgerber Voss Rechtsanwälte PartG mbB Schiffgraben 41, 30175 Hannover

## **Klageerwiderung**

An das Landgericht Hannover – Az. 21 O 156/26

Namens des Beklagten wird beantragt, die Klage abzuweisen. Der Beklagte bestreitet den von der Klägerin angenommenen Zeitpunkt des Eintritts der Zahlungsunfähigkeit (22.09.2025) und behauptet, eine Sanierung sei bis zur endgültigen Absage der Bank am 05.01.2026 (Aktenstueck 14) ernsthaft aussichtsreich gewesen.

Zu den Zahlungen an die Ohlendorf Beteiligungs-UG (EUR 48.000,00) wird nunmehr vorgetragen, dass tatsächlich Marketingleistungen erbracht wurden; entsprechende Nachweise werden angekuendigt, aber nicht vorgelegt.

Dr. Cornelius Lohgerber Rechtsanwalt

Lohgerber Voss Rechtsanwälte PartG mbB Schiffgraben 41, 30175 Hannover

## **Streitverkuendung**

An die Hannoversche Kaution und Industrie Versicherung AG, Police FL-DO-2023-448291

Namens des Beklagten Sven Ohlendorf wird der Hannoverschen Kaution und Industrie Versicherung AG in dem Rechtsstreit Dr. Wittkopp ./ Ohlendorf, Az. 21 O 156/26, der Streit verkuendet, da der Beklagte im Falle des Unterliegens Deckungsanspruch aus der D&O-Versicherung geltend machen wird.

Dr. Cornelius Lohgerber Rechtsanwalt

Hannoversche Kaution und Industrie Versicherung AG Schiffgraben 20, 30159 Hannover

## **Beitrittserklaerung des Streitverkuendeten**

An das Landgericht Hannover – Az. 21 O 156/26

Die Hannoversche Kaution und Industrie Versicherung AG tritt dem Rechtsstreit auf Seiten des Beklagten Sven Ohlendorf bei, ohne damit eine Deckungszusage abzugeben. Der Deckungsanspruch wird gesondert im Deckungsverhaeltnis geprueft, insbesondere im Hinblick auf den Ausschluss wissentlicher Pflichtverletzungen gemaess Ziffer 5.3 der Versicherungsbedingungen, der fuer die Zahlungen an die Alleingesellschafterin von besonderer Bedeutung sein duerfte.

Rechtsabteilung, i. A. Dr. Konrad Ellermann



Landgericht Hannover – 21. Zivilkammer Volgersweg 65, 30175 Hannover

## **Beweisbeschluss**

Az. 21 O 156/26

In dem Rechtsstreit Dr. Wittkopp ./.. Ohlendorf wird beschlossen:

1. Es wird Beweis erhoben durch Vernehmung der Zeugin Marlies Petersilie (Buchhaltung) zur Frage, ob und welche Leistungsnachweise fuer das Beraterhonorar an die Ohlendorf Beteiligungs-UG existieren.
2. Es wird Beweis erhoben durch Einholung eines ergaenzenden schriftlichen Sachverstaendigengutachtens zur Bestaetigung des Zeitpunkts des Eintritts der Zahlungsunfaehigkeit (22.09.2025) anhand der Buchhaltungsunterlagen.
3. Zur Sachverstaendigen wird bestellt: Dr. Judith Ossenberg-Engels, oeffentlich bestellte Sachverstaendige fuer Unternehmensbewertung und Insolvenzen, Hannover.

Hannover, 25.09.2026 Vorsitzender Richter am Landgericht Dr. Falko Brammer

Dr. Judith Ossenbergs-Engels Oeffentlich bestellte Sachverstaendige, Hannover

## Schriftliches Sachverstaendigengutachten

Gutachten zum Zeitpunkt des Eintritts der Zahlungsunfaehigkeit der Nordlicht Systemgastronomie GmbH, erstattet im Auftrag des Landgerichts Hannover, Az. 21 O 156/26

1. Grundlage: BWA-Monatsreihe 2025 (Aktenstueck 06), Liquiditaetsstatus zu Stichtagen 2025/2026 (Aktenstueck 05), Zahlungsauswertung nach Insolvenzreife (Aktenstueck 07).
2. Befund: Die Unterdeckung der faelligen Verbindlichkeiten betrug bereits zum 31.05.2025 mehr als 15 Prozent und zum 31.08.2025 rund 34 Prozent. Die von der Klaegerin angenommene Zahlungsunfaehigkeit zum 22.09.2025 (drei Wochen nach dem Stichtag 31.08.2025) wird bestaetigt.
3. Ergebnis: Die Ermittlung der Klaegerin zum Zeitpunkt des Eintritts der Zahlungsunfaehigkeit ist zutreffend und nachvollziehbar hergeleitet.

Hannover, 05.12.2026 Dr. Judith Ossenbergs-Engels

Landgericht Hannover – 21. Zivilkammer Volgersweg 65, 30175 Hannover

## **Protokoll der Zeugenvernehmung**

Termin vom 15.12.2026, Az. 21 O 156/26

Zeugin: Marlies Petersilie, Buchhaltung der Schuldnerin

Die Zeugin gibt an: 'Ich habe nie Leistungsnachweise oder Rechnungen mit Leistungsbeschreibung fuer die Zahlungen an die Ohlendorf Beteiligungs-UG erhalten, nur die monatliche Pauschale von 12.000 Euro. Auf meine Nachfrage sagte Herr Ohlendorf, das sei Marketingberatung, aber ich habe nie ein Konzept oder eine Rechnung gesehen.'

Protokollfuehrerin: Justizangestellte B. Wilkening

Lohgerber Voss Rechtsanwälte PartG mbB Schiffgraben 41, 30175 Hannover

## **Teilanerkenntnis**

An das Landgericht Hannover – Az. 21 O 156/26

Angesichts der Aussage der Zeugin Petersilie und des Sachverständigengutachtens erkennt der Beklagte den Klageanspruch in Höhe von EUR 48.000,00 (Zahlungen an die Ohlendorf Beteiligungs-UG, Paragraph 15b Absatz 5 InsO) an.

Im Übrigen wird angesichts des bestätigten Zeitpunkts der Zahlungsunfähigkeit eine vergleichsweise Regelung für den Restbetrag von EUR 1.032.100,00 angeregt, um das beiderseitige Prozessrisiko und die Frage der D&O-Deckung zu begrenzen.

Dr. Cornelius Lohgerber Rechtsanwalt

Landgericht Hannover – 21. Zivilkammer Volgersweg 65, 30175 Hannover

## **Teilanerkenntnisurteil und Vergleich**

Az. 21 O 156/26

Das Gericht erlaesst folgendes Teilanerkenntnisurteil: Der Beklagte wird verurteilt, an die Klaegerin EUR 48.000,00 nebst Zinsen zu zahlen.

Im Uebrigen wird gemaess Paragraf 278 Absatz 6 ZPO festgestellt, dass zwischen den Parteien folgender Vergleich zustande gekommen ist: Der Beklagte zahlt zusaetzlich EUR 420.000,00 auf den Restanspruch von EUR 1.032.100,00 in monatlichen Raten von EUR 3.500,00 ab Rechtskraft; im Uebrigen verzichtet die Klaegerin auf den Restbetrag.

Die Kosten werden im Verhaeltnis 40 (Klaegerin) zu 60 (Beklagter) verteilt.

Hannover, 20.01.2027 Vorsitzender Richter am Landgericht Dr. Falko Brammer

Hannoversche Kaution und Industrie Versicherung AG Schiffgraben 20, 30159 Hannover

## **Deckungsentscheidung**

An Herrn Rechtsanwalt Dr. Cornelius Lohgerber

Nach Prüfung des Teilerkenntnisurteils und Vergleichs vom 20.01.2027 gewährt die Hannoversche Kaution und Industrie Versicherung AG anteilige Deckung für den vergleichsweise geregelten Betrag von EUR 420.000,00, soweit er auf allgemeine Fortführungszahlungen entfällt.

Für den anerkannten Betrag von EUR 48.000,00 (Zahlungen an die Ohlendorf Beteiligungs-UG) wird Deckung unter Verweis auf den Ausschluss wissentlicher Pflichtverletzungen gemäß Ziffer 5.3 der Versicherungsbedingungen abgelehnt, da es sich um eine bewusste Zahlung ohne nachgewiesene Gegenleistung an die Alleingesellschafterin handelte.

Rechtsabteilung, i. A. Dr. Konrad Ellermann